

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3581/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินชูล
บริษัท ไทย เท อร์มาเฟล็กซ์ จำกัด

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1175, มาตรา 1195

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่โดยอ้างว่าผู้คัดค้านนัดเรียกประชุมไม่ถูกต้องเป็นผลให้การประชุมใหญ่และการลงมติในที่ประชุมไม่ถูกต้อง ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 ผู้ร้องต้องร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันลงมติเมื่อได้รับความจากคำร้องของผู้ร้องว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดคดีจึงพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวน ที่ศาลชั้นต้นงดทำการไต่สวนจึงชอบแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้คัดค้านผู้คัดค้านเรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นและลงมติโดยมิชอบขอให้สั่งเพิกถอนการประชุมและมติดังกล่าว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การเรียกประชุมใหญ่และการลงมติได้กระทำไปโดยชอบ ผู้ร้องมิได้ร้องขอให้เพิกถอนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ลงมติจึงหมดสิทธิขอเพิกถอนแล้ว

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งให้งดการไต่สวน แล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องมิได้ร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันลงมติจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอน พิจารณายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1175 วรรคแรก บัญญัติว่า "คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนั้นให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน" การนัดเรียกประชุมใหญ่ที่มีได้ปฏิบัติตามวิธีการดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นการประชุมใหญ่หรือเป็นการลงมติที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งมาตรา 1195 บัญญัติว่า "การประชุมใหญ่นั้นถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดร้องขึ้นแล้ว ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย แต่ต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น"กรณีผู้ร้องฎีกาว่า ผู้คัดค้านนัดเรียกการประชุมไม่ถูกต้อง เป็นผลให้การประชุมใหญ่และการลงมติในที่ประชุมไม่ถูกต้อง จึงต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา 1195 ชัดแจ้ง การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ตามคำร้องจึงเป็นกรณีที่ต้องร้องขอให้เพิกถอนภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ลงมติ เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ตามคำร้องพ้นกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ลงมติจึงหมดสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนมติเมื่อได้รับความจากคำร้องว่าผู้ร้องยื่น

คำร้องขอเพิกถอนเกินกว่า 1 เดือน นับแต่วันลงมติคดีจึงพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้อง
ทำการไต่สวน ศาลชั้นต้นงดทำการไต่สวนชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-เรีงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมนิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>